

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명 : 공모사업 운영실태 특정감사

제 목 : 마감 기한 미준수 지원자 접수 처리 부적정

관계부서 : ▶▶팀

내 용

1. 업무 개요

공사 ▶▶팀은 관광분야 디지털 전환 가속화로 인해 디지털 신기술에 대한 역량을 갖춘 인력 수요가 증가함에 따라 2023. 11. 17. ○○대학교 등 국내 7개 대학이 속한 ♠♠♠♠(이하 “사업단”이라고 한다)과 공동으로 업무협약을 체결한 후, 2024년 5월부터 9월까지 사업단 소속대학 재학생(휴학생 포함, 전공불문 개인 또는 5인 이내 팀 단위)을 대상으로 하는 공모전 “2024 ♠♠♠♠ 경진대회”를 주최하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「임직원행동강령규정」 제8조에서는 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 함을 명시하고 있다. 또한, 같은 규정 제14조에 의거하여 임직원은 직무를 수행함에 있어 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024 ♠♠♠♠ 경진대회는 당초 2024. 5. 20.~2024. 6. 14.을 공모기간으로 하여 한국관광산업포털(이하 “투어라즈”라고 한다)을 통해 공고하고 제안서를 접수 받았으나, 사업단의 요청에 따라 마감기한을 2024. 6. 25. 15시까지로 한 차례 연장하여 수정 공고(2024. 6. 7.)하였다.

한편, 그에 따른 1차 심사기간(2024. 6. 26.~2024. 6. 27.) 및 발표일(2024. 6. 28.) 등의 일정이 순연된 것 외에 공모 신청 방법 및 유의사항 등의 추가 변경사항은 없었다.

그리고 아래 [표]와 같이 공고문의 유의사항에 따르면 제안서 심사는 제안서 접수 마감 시(2024. 6. 25. 15시)까지 제출한 서류만 평가하며, 제출서류 미비로 인한 불이익은 지원자 책임이라고 되어있다.

[표] 공고문에 기재된 유의사항

-
- 경진대회 주제에 부합하지 않는 경우 또는 동일 콘텐츠로 과거 타 경진대회 입상작은 심사에서 제외됩니다.
 - 경진대회 참여를 위한 제출서류, 출품작에서 타인의 초상권, 저작권 침해 등 법적인 분쟁이 발생할 경우 이에 대한 모든 책임은 지원자에게 있습니다.
 - 제안서 심사는 제안서 접수 마감 시까지 제출한 서류만 평가하며, 제출서류 미비로 인한 불이익은 지원자 책임입니다.
 - 참가신청서 내 대표자 및 구성원 정보는 정확히 기재해 주시기 바라며, 기재 착오 또는 누락, 연락불가로 인한 불이익은 지원자 책임입니다.
 - 제출내역 및 제출서류에 허위사실이 있다고 판단되거나, 제출서류 및 출품작이 타인의 저작권을 침해한 경우 또는 순수 창작물이 아닐 경우(표절, 기 발표작, 이전 수상작 등) 해당 출품작은 평가대상 제외, 수상 취소 및 상금을 회수할 수 있습니다.
 - 대회일정 및 지원 사항은 경진대회 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
 - 경진대회에 출품된 작품의 저작권은 지원자에게 있습니다. 다만, 한국관광공사는 수상작에 대한 2차적저작물작성권을 포함한 저작재산권을 이용할 권리를 가집니다.
-

자료: ▶▶팀-233(2024.6.7.)호 및 투어라즈 게시글에 첨부된 공고문 재구성

따라서 ▶▶팀은 응당 공모기간 내에 접수된 제안서를 대상으로 1차 심사를 진행하여야 하고, 공고문에 명시된 유의사항 위반 여부 등을 추가 확인¹⁾하여 적격 지원자(제안서)에 한하여 전문가 멘토링 등의 1차 심사 통과 혜택²⁾ 제공 및 최종 심사를 진행하여야 한다.

그러나 전체 지원자 17명 중 ㉹㉹대학교에 재학 중인 B는 [별표 1] “B의 공모 접수과정 요약”에서와 같이 시스템오류를 이유로 마감 기한 보다 약 9시간 경과된 후에야 이메일로 서류를 제출하였는데, 이 경우 [표]의 유의사항에 따라 마감 기한 내 신청을 하지 못한 건에 해당하여 평가 제외되었어야 함에도 불구하고 동 공모전의 주담당자인 ▶▶팀 A는 시스템 오류를 주장하는 B에게 예외를 적용하여 평가 대상 명단에 포함시켰고, 결과적으로 B가 1차 및 2차 심사를 거쳐 2024. 9. 11., 공모전 시상식에서 최종 수상³⁾ 한 사실이 감사과정에서 확인되었다.

또한, 투어라즈 운영 정책상 마감 기한 이후에는 공모 신청 및 접수가 불가하나, 주 담당자인 A는 공모전 운영 대행사 직원인 C와 협의하여 2024. 5. 20. 공모 접수 시작일에 A 본인이 올린 테스트 신청서⁴⁾에 마감 기한 경과 후에 이메일로 전달 받은 B의 서류를 마감일 다음 날인 2024. 6. 26. 대리 등록하여 접수한 사실이 있다.

-
- 1) 실제 1차 합격자 중 Y(㉹㉹대학교 소속) 1인의 경우, 이 과정에서 공모전 유의사항 위반(기 발표작) 사실이 확인되어 1차 합격 이후 실격 처리 된 바 있음
 - 2) 1차 서류(제안서 PPT 심사) 합격자 대상 출품 아이디어가 구현될 수 있도록 특화교육 및 멘토링 등을 실시, 콘텐츠 개발 단계를 거쳐 출품작 전시 후 2차 심사 및 최종 시상
 - 3) 수상자는 10개 팀(개인 또는 5인 이내 단체)이었으며, B는 최종 7위(우수상)로 공사 사장상 및 50만 원의 상금을 수여받음. 1~7위(대상, 최우수상, 우수상) 수상자 대상으로는 공사 사장상 및 50~300만 원의 상금을 수여, 8~10위(장려상)는 사업단장상 및 상품(20만 원 상당) 제공
 - 4) 공모 접수 시작일인 2024. 5. 20. 공사 담당자인 A와 대행사 담당자인 C가 각 1개씩 총 2개의 테스트 신청서를 접수함. 다만, 공사 직원의 경우 투어라즈 공모 신청이 불가하여 A는 배우자(E) 명의로 가입하여 테스트를 진행하였고, 추후 이 테스트 신청서에 B의 서류를 등록하여 관리하였음

이와 같이 ►►팀은 공모전 마감 기한이 지난 후 접수된 건을 테스트 신청건을 이용하여 심사대상에 포함⁵⁾시켜 결과적으로 해당 건 접수자가 수상까지 하도록 함으로써 공모전 접수 및 심사의 공정성을 저해하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

►►팀은 당시 B에게 투어라즈로 제출하지 못한 신청서 및 제안서를 운영 대행사 이메일로 즉시 제출해 달라 요청하였으나 B가 마감기한을 경과하여 제출하였고, ►►팀은 이를 승인함으로써 결국 타 지원자 대비 마감기한을 연장 적용 받게 된 것은 사실이므로 이 점에 대해서는 감사 결과에 이의 없다고 답변하였다.

그러나 본 경진대회는 대학과 협력하여 교육을 시행하고 인재를 양성하는 취지로 개최한 공모전으로 최대한 많은 학생에게 경험을 제공하는 것이 사업의 목적이었던 반면에 실제 최종 접수자가 B를 포함하여 총 17개 팀(또는 개인)에 불과하여 경진대회 경쟁률이 저조한 상황이었으며, B가 공모 마감시간에 임박하여 담당교수 및 운영 사무국에 문의하는 등 오류 상황 해결을 위하여 노력하였으나 적절한 조치를 받지 못한 사항을 고려하여 B의 자료를 별도 접수한 것으로 일부 참가자에게 특혜를 제공할 의사가 없었다고 답변하였다.

그리고 B가 제시한 투어라즈 시스템 오류 메시지([별표 2] “B가 제시한 투어라즈

5) 이와 관련하여 A는 ① B가 마감 당일 본인의 지도교수 및 사업단 주관 교수에게 시스템 오류 화면을 캡처하여 발송하였고, ►►팀은 공모 마감 이후에 이를 전달 받은 사항으로 시스템 문제로 인한 미제출 건으로 판단하였기에 B의 신청서류를 메일로 별도 접수 받아 심사 대상에 포함한 것이며, ② 이 과정에서 B가 투어라즈에 접속한 사실을 확인 하였고, ③ 추후 투어라즈를 통해 1차 심사를 진행할 계획이었으므로 B의 자료를 등록 할 방법을 찾던 중 본인이 배우자의 명의로 테스트하였던 접수 기록을 사용한 것이며, ④ 또한, 공모 참여자가 저조하여 보다 우수한 작품을 선정하기 위해서는 B의 출품작까지 평가 받도록 하는 것이 적절하다는 생각을 하였다고 설명함. 다만, 사업단 주관 교수를 통해 B에게 조속히 이메일을 제출해야 함을 진했음에도 불구하고, 그 기한을 넘어서 26일 자정이 되어서야 제출한 사실을 알았을 때 이를 문제 삼아 실격 처리 하는 방안은 고려하지 못하였다고 답함

시스템 오류 발생 화면”)에 대하여 ▲▲팀 담당자로부터 시스템 오류는 없었다고 답변 받았으나, 제출 마감 전 B가 신청 페이지에 수차례 접속하였다는 사실을 확인 받았으므로 지원자가 제출한 오류 메시지를 신뢰하지 않고 접수를 거부할 사유가 부족하였다는 의견을 제시하며 로그기록 등을 종합적으로 판단하여 B의 서류를 접수한 것이라고 답변하였다.

공모 지원자가 저조한 상황에서 사업단 소속 재학생을 대상으로 최대한의 기회를 제공하고자 하였고, 특히 공동 주관사인 사업단 담당 교수의 오류 발생 문의 및 접수 요청에 따라 공사가 의사결정 한 사항으로 ►►팀이 특정인에게 사적 이해관계로 인해 특혜를 제공하고자 한 것으로 볼 수 없다는 점은 인정된다.

그러나 지원자가 마감이 임박한 시점에 시스템 오류 등으로 인하여 공모 신청을 못하여 운영 사무국에 메일로 그 사항을 전달하였다면, 이와 동시에 신청 서류를 함께 제출해야 함이 타당하고, 그렇지 못하였다면 적어도 ‘메일로 즉시 제출해 달라’는 주최 측의 요청에 응해야 했음에도 불구하고 마감기한이 9시간 경과한 2024. 6. 26. 자정이 되어서야 마감기한 이후에 수정한 신청서를 제출⁶⁾하였음에도 공사는 이러한 상황 변화에 따른 추가 검토 없이 최종 접수하여 타 지원자 대비 유리한 조건을 제공하는 등 공모 공정성 및 형평성에 어긋나는 결과⁷⁾를 초래하였으므로 ►►팀의 의견을 모두 받아들이기에는 무리가 있다.

6) [별표 3] “B가 지도교수와 나눈 문자 대화”와 같이 B가 ■■■대학교 F 지도교수에게 발송한 2024. 6. 25. 당시의 문자메시지에는 “제가 지금 일하는 중이라 일단 대략적으로 작성한 버전을 제출하려고 하는데”, “오늘 12시 안에 이메일 제출이 가능한지 이메일 보내두었습니다”와 같은 내용이 담겨 있으며, 실제 투어라즈에 등록된 B의 제안서 및 신청서 2개 파일의 최종 작성시간을 확인한 결과 각 23시 47분, 23시 55분으로 확인되어 15시 이전에 작성한 자료를 늦게 제출한 것으로도 볼 수 없음

7) 다만, B가 탈락하였을 경우 순위의 변동은 있으나 1차 서류 심사 이후 지원자 1명은 공모 유의사항 위반에 따라 결격 처리 되었으며, 4개 팀(또는 개인)은 자의에 의해 중도 포기하였으므로 적어도 추가 합격자가 발생할 수 있는 상황은 아니었음

조치할 사항

한국관광공사 사장은 공모전 마감 기한이 지난 후 접수된 건을 심사대상에 포함시켜 공모의 공정성을 저해한 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)

[별표 1]

B의 공모 접수 과정 요약

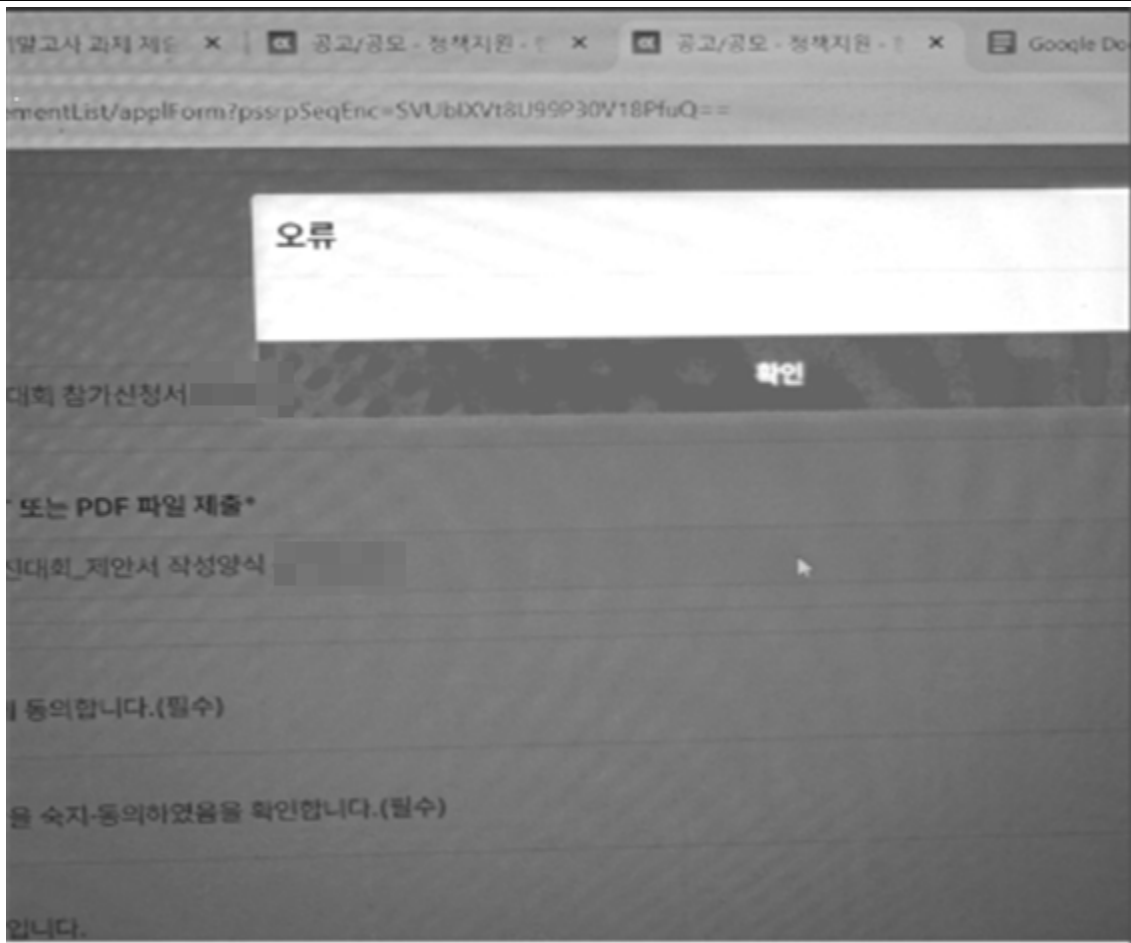
일 자	시 간	주 요 내 용
2024.5.20.	9:00	공모 개시
	9:47	테스트 목적으로 A가 배우자(E) 명의로 투어라즈에 공모 신청
2024.6.25.	15:00	※ 접수 마감 (마감 시간 이후 투어라즈 접수창 자동 닫힘)
	15:37	사업단 주관대학 D 교수 → A에게 유선으로 B가 시스템 오류로 인하여 신청하지 못하였음을 전달
	16:45	D 교수 → A에게 B의 연락처를 메일로 전달 ▶ “유선상으로 말씀드린 학생 정보 알려드립니다.(B의 카카오톡ID 및 이메일 전달) 접수처리 될 수 있도록 부탁드립니다. “
	17:30	A → 공사 ❄❄팀 G에게 B의 로그기록 확인 요청
	17:33~ 17:52	G → 투어라즈 운영사 PM에게 카카오톡으로 확인 ▶ 마감기한(15시) 이전에는 접속 기록만 있으며, 마감 기한 이후 신청을 시도하였기에 접수 페이지가 열리지 않았음을 확인
	18시 경	G → A에게 유선으로 답변 ▶ 접속 기록은 있으나, B가 주장하는 시스템 오류는 확인 되지 않음
2024.6.26.	자정 (0시 정각)	(마감시간 9시간 경과) B → 대행사 담당자(C)에게 참가 신청서 및 제안서(PPT) 파일을 메일로 발송
	오전	(접수마감 익일) 대행사 담당자(C)가 E의 신청서(A의 테스트 글)에 B의 서류를 등록한 후 투어라즈 평가 결과 적합 처리

일 자	시 간	주 요 내 용
2024.6.28.	오전	(▶▶팀-255호) 2024 ♠♠♠♠ 경진대회 1차 서류심사 결과보고
	14시 경	A → 투어라즈 운영 부서인 공사 ㅎㅎ팀에 기 등록된 'E'의 신청 정보를 'B'로 접수자 변경 요청
	14:47	ㅎㅎ팀 H → A(참조: ㅎㅎ팀장 등)에게 접수자 정보 변경 불가 회신하며 그 사유와 B의 세부 로그기록을 회신 ▶ (변경 불가사유) 공모 마감 이후 접수된 신청 건에 대하여 임의로 데이터를 추가한 사례가 없으며, 시스템 상으로 기록된 신청 정보를 사후에 임의 수정하는 것은 공모 운영 및 관리에 있어 공정성을 해칠 수 있으므로 추가 공모를 통하여 게시하는 것이 바람직함 ▶ (세부 로그기록) “B가 민원상으로 제출한 오류 메시지는 실제 투어라즈 사이트에서 발생한 기술적인 오류가 아닌 공모전 마감 시각 이후 접근하여 ‘접근권한이 없다’라는 안내 메시지였다는 점을 참고하시기 바랍니다.” * 회원가입 일시 : 2024-06-25 13:49:15 * 로그인 일시 : (1차) 13:49:36 / (2차) 14:42:36 * 신청양식 페이지 접속 : 13:49:43 ~ 15:00:16 (총 9회) (신청 시도하였으나, 최종제출 버튼 누르지 못함)

자료: 문답서, A가 제출한 증빙, 문답 이후 ㅎㅎ팀에 요청한 로그 기록 및 투어라즈 등의 내용을 재구성

[별표 2]

B가 제시한 투어라즈 시스템 오류 발생 화면



주: 2024.6.25. 14시 45분 경 B가 튼튼대학교 F 지도교수에게 발송한 오류 화면으로, A는 공모마감 이후
●●대학교 D 주관교수를 통해 전달 받았음
자료: 공모마감(2024.6.25. 15시) 이후 A가 전달 받은 자료

[별표 3]

B가 지도교수와 나눈 문자 대화

주: 2024.6.25. 14시 45분 B가 ㉹㉹대학교 F 지도교수에게 마감 15분 전에 발송한 문자내용으로 A는 해당 문자를 감사기간 중(2024.12.3. 18시 12분) 인지함
자료: 감사실과 문답(2024.12.3.) 이후 A가 ㉹㉹대학교 D 주관교수에게 요청, 수령하여 제출한 자료